

1500853-62.2022.8.26.0066

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - [...]. Habeas corpus não conhecido" (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018). "Tráfico de drogas - Prisão em flagrante - Denúncia indicando a ocorrência do tráfico - Palavras dos policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América - CEP 14783-195, Fone: (17) 3322-

5700, Barretos-SP - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500853-62.2022.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2119189/2022 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 24698359 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2119189 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2119189 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 2119189/2022 - DEL.INV.GER. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA

Vítima:

Saúde Pública

Réu Preso

Aos 05 de outubro de 2022, às horas determinadas, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos, Estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro, Juiz Auxiliar, comigo escrevente abaixo nomeado, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento do processo acima epigrafado, que a Justiça Pública move contra THIAGO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA. Verificou-se o comparecimento do Doutor WALTER DE SOUZA VICENTINI VILELA, Promotor de Justiça; Doutor DANILO VICENTE DE ARAUJO SILVA, Defensor Público nomeado ao réu; assim como do acusado. Compareceram também as testemunhas comuns LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO e DANIEL MATTOS DE CARVALHO, as quais foram colocadas em sala própria, permanecendo incomunicáveis durante o decorrer da audiência. Prévia e reservadamente reuniram-se o réu e seu defensor para a realização da entrevista. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou o MM. Juiz a tomar o depoimento das testemunhas presentes e, a seguir, a interrogar o réu, conforme

arquivo de mídia anexo. Após, em debates orais, manifestaram-se o Ministério Público e a Defesa. Finalmente, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, THIAGO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA, qualificado à fl. 7, é processado como incurso no artigo 33, caput, em combinação com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia (fls. 157/159) e o aditamento da denúncia (fls. 225/226). O réu foi notificado (fls. 213). Sobreveio defesa preliminar (fls. 228/229). A denúncia foi recebida (fls. 234/236) e o réu foi citado (fls. 284). Nesta audiência foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu. O Ministério Público e a Defesa realizaram debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 1), pelo boletim de ocorrência policial (fls. 13/16), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 152/153), pelo relatório de investigações (fls. 165/166) e pela prova oral colhida. A autoria é certa e deve ser atribuída ao réu, que permaneceu silente na fase policial (fl. 06), mas em juízo compareceu para negar a prática delitiva. Relatou que é usuário de entorpecentes e no dia dos fatos estava em situação de rua, dormindo no prédio da AABB, mas conhecia uma mulher chamada Elaine que lhe dava abrigo em seu apartamento, deixando que ele tomasse banho e lhe fornecendo alimentação. No dia dos fatos havia tomado banho e estava na casa de Elaine, que fazia o jantar, quando o gás acabou e ela lhe deu dinheiro para adquirir um botijão na venda do bloco 13, para onde se dirigiu. Isso aconteceu por volta das 19h30min. No trajeto e quando já estava próximo à venda, viu os policiais se aproximando e abaixou-se atrás de um veículo porque tinha consigo quatro porções de cocaína e uma pedra de crack para o seu próprio consumo, além do dinheiro de gás e um cachimbo. Os policiais o abordaram, revistaram-no e encontraram as drogas, o petrecho e o dinheiro. Na sequência eles o questionaram sobre a prática de furtos e por isso resolveu colaborar. Foi colocado na viatura policial e os policiais com ele transitaram por longo período, até que o apresentaram na Delegacia de Polícia apenas durante a madrugada. Disse que só teve conhecimento das outras drogas no momento da audiência de custódia. Sua versão não encontrou eco no restante da prova dos autos. Num primeiro momento há de se destacar que nem mesmo a mulher que ele afirmou que lhe dava abrigo e teria lhe dado dinheiro para adquirir um botijão de gás no dia dos fatos veio aos autos para corroborar sua versão, o que seria perfeitamente possível. Os policiais Luiz Francisco dos Santos Neto e Daniel Mattos de Carvalho, de outro lado, confirmaram em juízo o que antes já haviam dito à autoridade policial e esclareceram a verdadeira dinâmica fática. Ambos disseram que no dia dos fatos faziam um patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pela traficância constante, quando avistaram o réu caminhando pela via pública. Ao vê-los ele se mostrou intranquilo, abaixou-se atrás de um veículo, e embaixo dele dispensou uma sacola plástica amarela. Em razão dos fatos ele foi abordado e revistado, sendo com ele apreendida a quantia de R\$ 127,00 em notas diversas. A sacola referida, que ambos os milicianos afirmaram terem visto sendo dispensada pelo réu, continha em seu interior 30 pinos individuais de cocaína. Questionado, o réu confessou que vinha praticando o tráfico para sustentar o vício no consumo de crack. Na sequência o réu foi reconhecido como furtador contumaz e, questionado, confessou a prática de dois desses delitos, os quais, entretanto, não estão em apuração nesses autos. Como reiteradamente vêm decidindo os nossos Tribunais, de forma unânime, os depoimentos de policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente dos réus e representados em geral que podem cometer perjúrio sem sofrerem nenhuma consequência, haja vista que esta conduta não é incriminada pela legislação pátria. Assim, o testemunho do policial vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial. Neste sentido vale destacar o posicionamento jurisprudencial: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE.

INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - [...]. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - [...]. Habeas corpus não conhecido" (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018). "Tráfico de drogas - Prisão em flagrante - Denúncia indicando a ocorrência do tráfico - Palavras dos policiais seguras e coerentes - Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas versões - Acusada que admite a posse, mas nega a traficância - Versão isolada nos autos - Condenação mantida - Recurso da Defesa improvido. Tráfico de drogas - Crime que abala a ordem pública e exige tratamento rigoroso - Ação que atinge número indeterminado de pessoas e fomenta a prática de crimes mais violentos - Gravidade concreta da conduta evidenciada - Regime fechado - Cabimento - Substituição da pena por restritiva de direitos - Impossibilidade no caso dos autos - Recurso do Ministério Público provido" (TJ-SP 00596523620168260050 SP 0059652-36.2016.8.26.0050, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 28/07/2017, 11ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 03/08/2017). Eventuais divergências pontuais entre as versões apresentadas no momento da formalização das prisões em flagrante e posteriormente em juízo, sob o crivo do contraditório, não infirmam em nada a validade das declarações, cediço que elas se justificam pela falibilidade da memória, pela similaridade das várias ocorrências atendidas diuturnamente pelos milicianos e pelo tempo que normalmente decorre entre um e outro depoimento. Não há nos autos qualquer indício, por mais tênue que seja, de que os policiais, que não conheciam o réu pela prática do tráfico de drogas, mas sim de delitos contra o patrimônio, tivessem alguma razão para levemente incriminarem o réu, imputando-lhe a prática de crime do qual o sabiam inocente. Além disso, como bem ponderou o Ministério Público, não foram apreendidos nos autos o cachimbo e a porção de crack referidos, e a quantidade de porções individuais apresentada na ocorrência é bem superior àquela que o réu afirmou ter consigo no dia dos fatos, não sendo crível e nem tampouco comprovado nos autos, que os policiais tenham forjado a situação de flagrância em que se encontrava o réu no momento dos fatos. A mera circunstância de ser ele contumaz na prática de crimes de furto não infirma a quase certeza de que na hipótese ora em análise ele estava realmente a traficar. Afinal, ele foi encontrado tentando se livrar de trinta porções de cocaína na via pública, em local conhecido pela prática do comércio espúrio, e na posse de dinheiro fracionado em valor incompatível, inclusive, com a situação de penúria em que vivia. Evidenciada, assim, a prática delitiva, passo à dosimetria da pena. O réu é portador de péssimos antecedentes criminais, comprovados por nada menos do que nove condenações definitivas anteriores, desde os idos de 2000, pela prática de crimes contra o patrimônio. São elas as dos processos nºs 0002541-90.2009 (fl. 57), 0003830-58.2009 (fls. 57/58), 0005158-06.2009 (fls. 58/59), 0006680-03.2000 (fls. 60/61), 0007702-96.2000 (fl. 61), 8281-73.2002 (fl. 62), 0009540-59.2009 (fl. 63), 0010769-30.2004 (fls. 64/65), 0013559-11.2009 (fls. 66/67). Sendo amplamente desfavorável ao réu a referida circunstância judicial, aumento a pena base em 1/3. Na segunda fase verifica-se a configuração da tripla reincidência do réu, decorrente das condenações nos processos nºs 0000266-38.2018 (fl. 56), 0013359-04.2009 (fl. 66) e 1501138-60.2019 (fls. 56/57), sendo essa última específica, razão pela qual aumento a pena intermediária em mais 1/3. Na terceira fase não há falar na aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois evidenciado não só que o réu é dedicado há tempos à prática de crimes, as também porque ele é reincidente específico. Filio-me ao entendimento jurisprudencial já sufragado no Superior Tribunal de Justiça "O objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena do inc. III do art. 40, é proteger espaços que promovam a aglomeração de

pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa. [...]. IV - A simples prática do tráfico de drogas na proximidade de tais estabelecimentos é suficiente para a aplicação da majorante, tendo em vista a exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa" - destaquei - (STJ - AgRg no AREsp: 1028605 SP 2016/0327378-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018). No mesmo sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prática do delito de tráfico de drogas na proximidade de estabelecimentos elencados no inciso III, do art. 40, da Lei n.º 11.343/06, (instituição de ensino) já é suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessária a prova de que o ilícito visava atender aos frequentadores desses locais. 2. Agravo regimental não provido" (AgRg no RESp 1.349.357/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 30/04/2014). Isso porque entendo evidenciado que de uma forma direta ou indireta o traficante se beneficia do maior fluxo de pessoas gerados pelos aparelhos estatais previstos na norma legal e por isso aumentam as vendas nefastas. A prova dos autos é segura no sentido de que o réu foi preso nas proximidades da Escola Municipal Olga Abi Rachib Moraes, da Escola Municipal Prof. Fausto Lex e do CEMEI Abdala Mehde Rezeck (fls. 165/166), mas também que o foi durante a madrugada. Não se produziu nos autos, entretanto, prova de que o crime já vinha sendo praticado pelo réu no mesmo local, havendo possibilidade de que sua conduta só tenha sido praticada no dia da prisão ou o fosse apenas nos períodos noturnos. Sendo assim, há possibilidade de que nem indiretamente ele tenha se beneficiado da proximidade dos estabelecimentos de ensino, hipótese em que a causa de aumento de pena indicada na denúncia deve ser afastada. entendimento jurisprudencial. Desse modo, não havendo outras causas tendentes à modificação da reprimenda, concretizo-a em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado em razão dos péssimos antecedentes e da múltipla reincidência do réu, bem como do seu montante, além e pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, cada qual arbitrado no patamar mínimo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR THIAGO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA, filho de João Rodrigues de Souza e Maria Aparecida de Souza, portador do RG nº 29.305.885, ao cumprimento de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, em combinação com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. Condeno-o, ainda, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no art. 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. O réu, portador de péssimos antecedentes e triplamente reincidente, uma vez de forma específica, foi preso em flagrante delito e permaneceu preso durante toda a instrução processual. Foi condenado nesta quadra pela prática de outro crime gravíssimo, equiparado e hediondo e situado no topo de uma pirâmide que tem em sua base delitos de menor e até maior gravidade, tais como furtos, roubos, receptações, lesões corporais e homicídios. Trata-se de delito que diuturnamente retira a tranquilidade da população local, que se vê às voltas com traficantes disseminando o uso de drogas entre os jovens, seus filhos. Diante desta conjuntura reputo como precipitada a sua soltura nesta ocasião, eis que isso invariavelmente ameaçará a ordem pública. Além disso, não seria sequer lógico mantê-lo preso durante a fase de formação da culpa e posteriormente agraciá-lo com a soltura, quando já condenado em primeiro grau de jurisdição. Por estes motivos nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Transitada em julgado esta decisão, oficie-se ao Juízo Eleitoral desta Comarca para que proceda à suspensão dos direitos políticos do réu, nos termos do art. 15, inc. III, da Constituição da República. O réu não apresentou prova da origem lícita do dinheiro apreendido, razão pela qual decreto a perda do numerário e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Recomende-

se o réu na prisão em que se encontra. Publique-se. Intime-se. Comunique-se." Nada mais havendo, encerrou-se a audiência, da qual lavrei o presente termo que depois de lido a achado conforme vai devidamente assinado. Todas as ocorrências, manifestações e declarações do presente ato foram captados em áudio e vídeo pelo aplicativo Microsoft Teams, com importação da mídia ao sistema SAJ/PG5, de acordo com o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Eu, Everton Faria Caieiro Dantas, escrevente, subscrevi.

Juiz Auxiliar: Dr. Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA